



TUDO PELA ARRECADAÇÃO

Lei afasta interpretação 'enviesada' do Fisco para cobrança de ITCMD sobre trusts

José Higídio

2 de fevereiro de 2026, 7h33

Tributário

Ao regulamentar o Imposto de Transmissão *Causa Mortis* e Doação (ITCMD) sobre trusts, a nova **Lei Complementar 227/2026** — **última etapa** da regulamentação da reforma tributária — impede a cobrança antecipada desse tributo nos moldes até então adotados pelo governo de São Paulo. A estratégia do Fisco paulista, que consistia em cobrar o ITCMD no momento da criação do trust, era considerada equivocada, do ponto de vista técnico, por tributaristas.

O trust é uma estrutura jurídica por meio da qual alguém coloca seu patrimônio sob administração de um terceiro, em benefício de outras pessoas. Ou seja, o patrimônio do instituidor (chamado de *settlor*) do trust passa a ser gerido por um responsável (o *trustee*). Em algum momento no futuro, o *trustee* poderá destinar os bens e valores a beneficiários apontados pelo *settlor*, conforme condições estabelecidas desde o início.

Esse mecanismo é muito usado em planejamentos sucessórios e na organização de bens familiares. O *settlor* tem a liberdade de definir regras e a própria forma de distribuição de seu patrimônio aos beneficiários, que muitas vezes são seus herdeiros. A vantagem é decidir se, quando, em qual proporção e sob quais condições o dinheiro será destinado aos beneficiários. As desvantagens são o alto custo e o fato de que o trust precisa ser constituído no exterior, já que não há regulamentação civil sobre o tema no Brasil.



Freepik

Fisco paulista vinha antecipando cobrança para o momento da criação do trust

APOIO

A LC 227/2026, sancionada neste mês de janeiro, que o



A Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo considerava que podia cobrar o ITCMD logo no momento de constituição do *trust*. Com a publicação da nova lei da reforma, isso cai por terra, ao menos para um tipo de *trusts*: os revogáveis — aqueles em que o *settlor* pode alterar ou cancelar as regras a qualquer momento enquanto estiver vivo.

“A lei complementar acabou com essa interpretação para *trusts* revogáveis”, explicam os tributaristas **Alamy Candido** e **Maria Paula Molinar**, do escritório Candido Martins Cukier. “Não há mais discussão. A lei é clara.”

Há ainda os *trusts* irrevogáveis, nos quais não é possível desfazer ou alterar as regras estabelecidas pelo *settlor*. Nessas situações, a interpretação do Fisco não está totalmente descartada, pois a lei ainda abre espaço para que o ITCMD seja cobrado “em momento anterior caso o instituidor abdique, em caráter irrevogável, a direito sobre parcela do patrimônio do *trust*”.

Nos casos de *trusts* irrevogáveis, a vantagem da cobrança antecipada é garantir arrecadação imediata. Afinal, a transferência do patrimônio para os beneficiários pode acontecer somente depois de muitos anos. Por isso, o Estado prefere ter o dinheiro desde já.

Com relação aos revogáveis, o ganho para a Fazenda era ainda mais nítido. O governo arrecadava, mas sequer havia a certeza de que o patrimônio seria transferido para algum beneficiário.

“Os *trusts* são estruturas bastante complexas e, dada a ausência de regra específica até então, o Fisco paulista trouxe essa interpretação pretendendo a cobrança imediata do ITCMD”, diz a advogada **Gabriela Grigoletto**, do escritório/asbz.

Agora, isso não será mais possível. Candido e Molinar explicam que a LC 227/2026 “traz uma segurança maior, porque prevê uma regra clara sobre não incidência no momento em que se constitui um *trust* revogável”.

O tributarista **Eduardo Saran** afirma que “o Fisco, por inércia, tenderá a querer arrecadar mais, sempre e antes”. De acordo com o advogado, a Fazenda paulista fez “uma interpretação enviesada da legislação para antecipar o recolhimento de um imposto que nem sequer era devido ainda”.



aponta para o trust e uma figura societária. “A propriedade, renda ou valores a ninguém.” Ou seja, só é possível falar em critério material quando os bens do *trust* são transferidos aos beneficiários sem contrapartida.

[José Higídio](#)

é repórter da revista **Consultor Jurídico**.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **Fisco** **Governo de SP** **ITCMD** **LC 227/2026** **trust**

✉️ 🗨️ f in 🐦 ➦ [compartilhe](#)

Digite seu e-mail

RECEBER

❗ Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

Leia também



[LACUNA PERMANENTE](#)
[Nova lei da reforma alimenta tese contra ITCMD com alíquota fixa](#)



[NOVO ORGANOGRAM](#)
[Lula sanciona com vetos último projeto sobre a reforma tributária](#)



[LEÃO FAMINTO](#)
[Fisco estadual pode fazer o cálculo do ITCMD por arbitramento](#)



[VALE QUANTO PESA](#)
[Tese do STJ fortalece defesa prévia para arbitramento do ITCMD](#)



[TRIBUTAÇÃO LEGÍTIMA](#)
[Estados podem regulamentar cobrança de ITCMD de bens no exterior](#)



[AJUSTE FINO](#)
[Vetos do governo ao projeto da reforma tributária reduzem distorções](#)



[DIRETO DO CARE](#)
[LC 227/2026: um processo, vários relógios e uma esfinge sem segredos](#)



[CONSULTOR TRIBUTÁRIO](#)
[Paz, carinho, união e cooperação: o Fisco na aula de religião](#)





[Equipe](#)

[Fale Conosco](#)

[Anuários Conjur](#)

[Especial 25 anos](#)

[Anuários](#)

[Boletim Jurídico](#)

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.

Rua Wisard, 23 – Vila Madalena – São Paulo/ SP – CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

